

1501256-61.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAILTON MARTINS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

HAILTON MARTINS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 15 de setembro de 2021, por volta das 22h20min, na Rua Bahia, nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501256-61.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501256-61.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001833

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAILTON MARTINS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

HAILTON MARTINS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 15 de setembro de 2021, por volta das 22h20min, na Rua Bahia, nº 57, Rio Comprido, nesta comarca de Jacareí, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 271 pedras de cocaína sob a forma de crack e 278 buchas, 01 tijolo, e 04

porções fracionadas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, HAILTON decidiu atuar no tráfico de drogas.

Para tanto, trazia consigo 03 pedras de crack e 02 buchas de maconha, e guardava, em sua residência, um tijolo, 276 buchas e 04 porções fracionadas de maconha e 268 pedras de crack.

Ocorre que o denunciado se encontrava em frente a sua residência e percebeu a aproximação de viatura policial, no que tentou ingressar no imóvel. Diante da conduta suspeita do denunciado, os milicianos resolveram abordá-lo, encontrando em seu poder as 03 pedras de crack e 02 buchas de maconha além da quantia de R\$20,00, fruto da venda.

Indagado, o denunciado admitiu que possuía mais drogas em sua residência, no que os policiais procederam a buscas, encontrando sob o colchão no quarto o restante das drogas, acondicionadas em duas sacolas, bem como a quantia de R\$145,00, também fruto do tráfico. Ao final, encontraram mais uma sacola com diversos eppendorfs vazios (fls. 74/77).

As circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão informal e na Delegacia, a expressiva quantidade, diversidade, modo de acondicionamento e fracionamento das drogas apreendidas, os eppendorfs que seriam utilizados na venda e o dinheiro apreendido revelam que referidos entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 38/41).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 94/95).

O réu foi notificado (fl. 108) e apresentou defesa preliminar (fls. 112/116).

Recebida a denúncia (fls. 124/126), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 10/11), pelo exame químico-toxicológico (fl. 79/80), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu HAILTON MARTINS FERREIRA confessou as imputações. Em juízo, confessou que estava guardando as drogas, em sua residência em troca do pagamento de R\$600,00. Disse que estava guardando maconha e "crack" porque estava desempregado. Disse que durante a busca pessoal os policiais somente encontraram dois pinos de cocaína que se destinavam ao seu consumo. Disse que nunca foi processado criminalmente anteriormente a estes fatos.

A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos. Disse que o réu ao avistar a viatura tentou fugir mas, foi abordado em frente a sua residência. Disse que em busca pessoal encontram pequenas porções de drogas em seus bolsos. Disse que o réu confessou o tráfico e indicou o local onde guardava o restante da droga. Disse que na residência do acusado, embaixo da cama, encontram um tijolo de maconha e porções de "crack" e outras porções de maconhas que estavam embaladas da mesma forma que as porções encontradas nas vestes do acusado. Disse que também encontraram certa quantia de dinheiro. A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO

DE SOUZA JÚNIOR, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações, relatando que estava guardando as drogas em sua residência e que receberia para tanto a quantia de R\$600,00 (seiscentos reais). Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 29,23g de crack; 833.7g de maconha; 286,6g de maconha -, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento de parte da droga, que indicava estar a droga pronta para venda, sem olvidar a apreensão de embalagens típicas para o embalamento de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso e tentou se

evadir.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, denotando maior potencial lesivo contra a Saúde Pública, demandando maior rigor na dosagem das penas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Em razão da atenuante genérica da confissão, diminuo a reprimenda em 1/6, e fixo a pena intermediária no mínimo legal, observando que não produzirá efeitos abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, a primariedade não é suficiente para a configuração de pequeno traficante. Anoto que foi apreendida volumosa quantidade de drogas, sem olvidar a variedade. Mas não é só. Foram apreendida quantidade significativa de embalagens típicas para acondicionamento de drogas, demonstrando que o réu é agente dedicado a atividade criminosa, ou seja, a traficância. Acrescente-se ainda o fato de que o acusado estar praticando em ponto de elevada atividade de traficância, denotando que tem influência no mundo criminoso. Assim, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo no caso concreto, por sua vez, a significativa quantidade de drogas, o envolvimento em atividades criminosas, bem como pelas demais provas que denotam que estava profundamente envolvido na traficância, demonstrando grande poder e prestígio no mundo criminoso, determinando pontos de disseminação, o que evidencia ainda a periculosidade.

Assim, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR HAILTON MARTINS FERREIRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda

do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.
Oportunamente, ao arquivo.
P.R.I.C.
Jacareí, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA